

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2352/2535

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด

โจทก์

นายประจิต แก้วสีงาม กับพวก

จำเลย

นายสมควร เสนาอาจ จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 432)

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาชั้น ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินให้โจทก์จำนวน 175,840 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2524 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง (10 มกราคม 2531) ไม่เกิน 79,128 บาท หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ชำระแทน

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 425,424)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยที่ 2 ขอทุเลาการบังคับ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตให้ทุเลาการบังคับโดยให้จำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับ ต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นพร้อมดอกเบี้ย มาวางศาล มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง วันนัดพิจารณาหลักประกันจำเลยที่ 2 ไม่มาศาลศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลยที่ 2 ตามคำสั่งศาลอุทธรณ์ (อันดับ 405,408)

คำสั่ง

จำเลยที่ 2 เคยขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ แต่มิได้ปฏิบัติตามคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 จนถูกยกคำร้องไปแล้ว จึงไม่อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 เคยขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ แต่มิได้ปฏิบัติตามคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 จนถูกยกคำร้องไปแล้ว จึงไม่อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(เพ็ญ เพ็ญนิติ-บุญส่ง วรรณกลาง-บุญธรรม อยู่พุก)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>